

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2486/2534

นาย อนันต์ ต . สุวรรณ
นาย อุทัย ธรรมเตโช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 181, มาตรา 1002

โจทก์ติดตามทวงถามเงินตามเช็คพิพาท จำเลยผิดผ่อนด้วยวาจาครั้งสุดท้าย
จำเลยออกหนังสือไปถึงโจทก์มีข้อความว่าจำเลยขอผิดเวลาไปสิ้นเดือน เพราะลูกค้า
ของจำเลยผิดนัด ไม่เอาเงินมาชำระหนี้ให้จำเลย จำเลยมีเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ให้ลูก
ไปโรงเรียนหมดโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์จำเลยมีหนี้จำนวนอื่นต่อกัน ข้อความใน
หนังสือดังกล่าวเข้าใจได้ว่าจำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จริงและจำเลยมี
เจตนาจะใช้หนี้หนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ถือได้ว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 172 และมีผลทำให้อายุความเรียกร้องเงินตามเช็คซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1002 สะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับใหม่ตามอายุความเดิม1 ปี ตั้งแต่เวลา
เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นได้สิ้นสุดไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 181 วรรค
สอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาเจริญพาสน์ รวม
สองฉบับ ลงวันที่ 5 กันยายน 2528 และ 23 กันยายน 2528 ส่งจ่ายเงินฉบับละ
25,000 บาท มอบให้แก่โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ แต่ปรากฏว่า เช็คทั้งสองฉบับได้ถูก

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาจำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ขอผ่อนผันชำระหนี้ไว้ให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดจำเลยก็มีได้ชำระให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยให้การว่า เช็คพิพาททั้งสองฉบับขาดอายุความแล้ว และเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 มิใช่หนังสือรับสภาพหนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ ฉบับละ 25,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2528 สำหรับเช็คฉบับแรก และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 สำหรับเช็คฉบับที่สอง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 6,250 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ติดต่อขอให้จำเลยชดใช้เงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับแล้วจำเลยผิดผ่อนด้วยวาจา ครั้นสุดท้ายจำเลยได้ออกหนังสือหมายเลข จ.5 ให้โจทก์ พิจารณารหัสหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วมีข้อความระบุว่าจำเลยเขียนไปถึงโจทก์ใจความว่า จำเลยขอผิดเวลาไปสิ้นเดือนเพราะลูกค้าของจำเลยผิดนัดไม่เอาเงินมาชำระหนี้ให้จำเลย จำเลยมีเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ให้ลูกค้าไปโรงเรียนหมด ไม่ปรากฏว่าโจทก์จำเลยมีหนี้จำนวนอื่นต่อกันอีก ทั้งจำเลยก็ไม่ได้นำสืบพยานหักล้างเป็นอย่างอื่น และข้อความในหนังสือดังกล่าวเข้าใจได้ว่าจำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จริง และจำเลยมีเจตนาจะใช้หนี้หนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ปกติโจทก์ต้องฟ้อง

จำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับภายในอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่เช็คถึงกำหนด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 คือฟ้องภายในวันที่ 5 และ 23 กันยายน 2529 ตามลำดับ การที่จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2529 จึงเท่ากับจำเลยรับสภาพหนี้ภายในกำหนดอายุความดังกล่าว คดีฟังได้ว่าหนังสือตามหมาย จ.5 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามความในมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมีผลทำให้อายุความเดิมสะดุดหยุดลงต้องเริ่มนับใหม่ตามอายุความเดิม 1 ปี ตั้งแต่เวลาเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นได้สิ้นสุดไปตามมาตรา 181 วรรคสองในหนังสือรับสภาพหนี้หมาย จ.5 จำเลยตกลงชำระหนี้ให้โจทก์ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2529 เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสุดสิ้นไปคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 จึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ 1 ปีตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลนันท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ